

LIBRO "SÍ DE ACUERDO!":

INTRO:

Negociamos todo el tiempo (con la familia, el jefe, el vendedor de una casa). La negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otros a través de una comunicación de doble vía (doble vía o sea que el mensaje fluye en ambos sentidos: del emisor al receptor y viceversa).

Fisher y Ury plantean que la mayoría de la gente cree que solo existen dos formas de negociar, pero ambas tienen fallas:

- El Negociador Suave: Prioriza la relación. Cede fácilmente para evitar conflictos.

Riesgo: Se siente explotado, amargado y muchas veces pierde lo que quería lograr.

- El Negociador Duro: Ve la negociación como un duelo de voluntades. Toma posiciones extremas y resiste.

Riesgo: Agota los recursos, daña la relación con la otra parte y genera respuestas igual de duras.

- El libro propone un método que no es ni blando ni duro, sino ambos:

Duro con los argumentos: Sos firme en defender tus derechos y en buscar criterios de justicia.

Suave con las personas: No usás trucos, sos decente y cuidás el vínculo con la otra parte.

No se trata de un "regateo" de quién aguanta más, sino de qué es lo justo. Buscar que ambos ganen siempre que sea posible. Insistir en que el resultado se base en algo justo e independiente de la voluntad (por ejemplo, el valor de mercado, una ley o un precedente).

CAP I. EL PROBLEMA.

1. NO NEGOCIE CON BASE EN LAS POSICIONES

En la mayoría de las negociaciones, las personas adoptan **posiciones** (por ejemplo, un precio o una exigencia) y luego discuten para defenderlas. Un ejemplo típico es el **regateo** entre un comprador y un vendedor.

Cada parte fija una posición inicial, intenta convencer al otro, hace pequeñas concesiones.

Problemas de este método:

1. Produce acuerdos poco sensatos, pues cuando alguien se compromete con una posición: su **ego se identifica con ella**, se vuelve difícil cambiarla (pues cambiar de posición se vive como una derrota pública) se ignoran los **intereses reales** detrás de la posición. La posición se vuelve más importante que solucionar el problema real. Resultado: el acuerdo suele ser solo un **punto intermedio entre posiciones**, no una solución que realmente satisfaga a ambas partes.
2. Es ineficiente: empieza con **posturas extremas**, incluye **amenazas, demoras o presiones**, requiere muchas decisiones pequeñas y se suele **engañar sobre el verdadero punto de vista**. Todo esto **alarga el proceso** y aumenta el riesgo de que no haya acuerdo.
3. Daña las relaciones: La negociación se convierte en un **enfrentamiento de voluntades**: cada parte intenta imponer su posición, surgen resentimientos y tensiones, la relación puede deteriorarse o romperse.
4. Es peor cuando hay muchas partes: es más difícil cambiar posiciones, se forman **coaliciones rígidas**, alcanzar consenso se vuelve muy complicado.

Dos estilos de negociación basados en posiciones

Estilo suave:

- busca mantener la relación
- hace concesiones fácilmente
- confía en la otra parte

Problema: puede terminar en **acuerdos desventajosos**. Si te toca un "Duro" enfrente, te va a "sacar hasta la camisa".

Estilo duro: (Ve la negociación como una batalla de voluntades).

- busca ganar
- presiona y amenaza
- mantiene su posición firmemente

Problema: genera **conflicto y desgaste**. Agota a la otra parte y destruye relaciones.

La solución: cambiar el juego

El libro propone un método distinto llamado **negociación basada en principios o en méritos**.

Fisher y Ury dicen: "Cambie el juego". No sea ni suave ni duro. Sea duro con el problema y suave con las personas.

El método se resume en 4 pilares. Su objetivo es:

- lograr **acuerdos sensatos**: Satisface intereses legítimos y es equitativo.
- de forma **eficiente**: No se pierde tiempo eterno regateando.
- Mantener una **buena relación (mejorarla o por lo menos no deteriorarla)**: No sirve ganar si después el otro no te quiere ver nunca más.

El concepto de "**Meta-negociación**": El libro menciona que toda negociación ocurre en dos niveles.

1. Nivel Sustancial: El objeto (el precio, el contrato, el choque).
 2. Nivel Procesal (en forma implícita generalmente): Las reglas del juego (¿cómo vamos a negociar?). ***Esta segunda negociación es un juego sobre un juego -un "meta-juego".***
- Si el otro empieza duro, vos tenés que negociar "las reglas" para pasar al método de principios.

Los 4 principios de la negociación eficaz

1. Separar a las personas del problema: El ego se identifica con la posición. Las emociones, percepciones y problemas de comunicación deben **tratarse aparte**. Las partes deben verse como **aliados frente al problema**, no como enemigos.
2. Centrarse en los intereses, no en las posiciones: Las posiciones son lo que la gente **dice que quiere**. Los intereses son **las necesidades reales detrás**. Ejemplo: posición: "quiero \$75" - interés: recuperar inversión, obtener ganancia, vender rápido.
3. Generar opciones de beneficio mutuo: Antes de decidir, hay que **crear muchas posibles soluciones** que satisfagan a ambas partes. La creatividad aumenta las probabilidades de acuerdo.
4. Usar criterios objetivos: El acuerdo debe basarse en criterios justos e independientes, como: valor de mercado, opinión de expertos, costumbre, ley. Así ninguna parte tiene que ceder solo por presión.

Etapas de la negociación

El método se aplica en tres etapas:

1. **Análisis:** diagnóstico de la situación.

- entender el problema.
- identificar intereses.
- reconocer factores emocionales.

2. **Planeación:** sobre los 4 elementos vistos.

- pensar estrategias.
- generar opciones.
- elegir criterios objetivos.

3. **Discusión:** sobre los 4 elementos.

- comunicar intereses y entender los de la otra parte.
- De esta forma, debemos crear soluciones conjuntas y ventajosas para ambas partes.
- alcanzar un acuerdo justo, basado en criterios objetivos.

Resumiendo: a diferencia de la negociación basada en posiciones, el método de negociación basado en principios que consiste en concentrarse en los intereses básicos, en opciones mutuamente satisfactorias, y en criterios justos, por lo general produce un acuerdo prudente, un consenso gradual y eficiente.

CAP II.

1. Separe las PERSONAS del problema

- Los negociadores son personas.

Tienen emociones, valores, egos que pueden sentirse amenazados, diferentes trasfondos y son impredecibles. El "problema de las personas" surge porque los seres humanos tendemos a confundir nuestras percepciones con la realidad y a tomar las cuestiones sustanciales como ataques personales.

*Por eso, los **problemas personales (emociones, percepciones y comunicación)** pueden interferir con el problema real que se intenta resolver. Si no se manejan bien estos factores humanos, la negociación puede **fracasar incluso si el problema tiene solución.***

- Todo negociador tiene siempre dos tipos de intereses:

- a) Intereses sustanciales: *Son los intereses **sobre el tema concreto** de la negociación* (precio, contrato, condiciones).
- b) Intereses de relación: *Son los intereses sobre **mantener una buena relación con la otra parte*** para futuras negociaciones.

*El problema es que **muchas veces la relación se mezcla con el problema**, y la discusión se vuelve personal. En la negociación posicional, estos intereses entran en conflicto. Se cree que para obtener algo sustancial hay que "golpear" la relación, o que para cuidar la relación hay que "ceder" en lo sustancial.*

- La confusión entre relación y problema

Es el error más común. Tratamos el problema y a la persona como una sola cosa.

- **Ej sindicato:** Jones siente que el capataz Campbell le tiene "odio" porque lo mandó 5 veces de reemplazo. Campbell, en realidad, lo mandaba porque es el mejor y confiaba en él. **Una intención positiva fue percibida como un ataque.**
- **Ej Superintendente:** El abogado Johnson cuestiona una cláusula. El Superintendente siente que cuestionan su inteligencia y honestidad porque él redactó la norma. **Su ego se interpuso en el análisis técnico.**

- LAS 3 CATEGORÍAS PARA TRATAR A LAS PERSONAS

A. Percepción

El conflicto no está en la realidad objetiva, sino en la **mente de las personas**. La verdad es solo un argumento más; lo que importa es cómo cada uno ve esa verdad.

- **Póngase en el lugar del otro:** No basta con saber que el otro ve las cosas distinto; hay que sentir la fuerza emocional de su punto de vista (ejemplo del vaso medio lleno o sucio).
- **No deduzca intenciones basadas en sus temores:** (Ejemplo del hombre que lleva a la mujer a casa rápido por un atajo: ella teme lo peor, pero él solo quería ver el noticiero). Si asumís lo peor, bloqueás soluciones.
- **No los culpe por su problema:** Atacar genera defensiva. Si el generador se rompe, no digas "ustedes son irresponsables", decí "la fábrica necesita un generador que funcione, ¿qué sugieren?".
- **Haga que les interese el resultado dándoles participación:** Si la otra parte no participa en el proceso de elaboración de la idea, rechazará el resultado aunque sea bueno (ejemplo de las leyes en Sudáfrica hechas solo por blancos para los negros).
- **Quedar bien (Face-saving):** Ayude a que el acuerdo sea compatible con los valores de la otra parte. Que el otro pueda explicar su decisión como una victoria o como un acto coherente con sus principios.

B. Emoción

En un desacuerdo, los sentimientos pueden ser más importantes que las palabras.

- **Identifique las emociones:** (Las suyas y las de ellos). ¿Hay nervios? ¿Hay miedo? ¿Está en juego su carrera?
- **Procure que las emociones sean explícitas:** Decir "Sabe, nuestra gente se siente maltratada" hace que la emoción sea un objeto de estudio y no un obstáculo invisible.
- **Permita que la otra parte se desahogue:** A veces, dejar que el otro grite o se queje sin interrumpir es la mejor inversión. Una vez liberada la presión, se puede razonar.
- **No reaccione ante estallidos:** Regla de oro: "solo una persona se enoja a la vez".

C. Comunicación

Sin comunicación no hay negociación. Hay tres problemas típicos: 1. No hablarse entre sí (hablar para el público), 2. No prestar atención (pensar en qué voy a responder), 3. Malentendidos (ejemplo de la palabra "compromiso" en persa, que se entendió como algo negativo/corrupto).

- **Escuche activamente:** La concesión más barata es hacerle saber al otro que fue escuchado. Repita lo que entendió: "A ver si entendí, su punto de vista es...".
- **Hable sobre usted, no sobre ellos:** Use el "yo". Es mejor decir "Me siento desilusionado" (un hecho sobre tu sentimiento) que "Usted no cumplió su palabra" (un ataque que el otro negará).
- **Hable con propósito:** No hable de más. A veces el exceso de información entorpece el acuerdo.

- LA MEJOR ESTRATEGIA: PREVENCIÓN

La mejor forma de manejar el problema de las personas es **antes de que aparezca**:

1. **Establezca una relación de trabajo**: Es más difícil atacar a alguien que conocés personalmente (el truco de Benjamín Franklin de pedir prestado un libro).
2. **Enfréntese al problema, no a las personas**: Imaginen que son socios buscando una solución.
 - **Técnica visual**: Sentarse del mismo lado de la mesa, mirando juntos el contrato o mapa, para que el problema esté "enfrente" de ambos y no "en medio" de ambos.

Resumiendo: Hay que tratar a las personas como seres humanos (con sensibilidad) y al problema según sus méritos (con dureza). No intente solucionar problemas de personas con concesiones materiales (ej. dar plata para que no se enojen), porque eso solo invita al chantaje. Use técnicas psicológicas para problemas psicológicos.

2. Concéntrese en los INTERESES, no en las posiciones

- Diferencia entre posiciones e intereses

El problema básico de una negociación no es el conflicto de posiciones, sino el conflicto entre las **necesidades, deseos, preocupaciones y temores** de cada parte.

- La **posición** es algo que usted decidió (ej. "quiero la ventana abierta"). El **interés** es lo que lo impulsó a decidir (ej. "necesito aire fresco").
- **La gran ventaja**: Los intereses definen el problema. Conciliar intereses funciona porque:
 1. Existen generalmente **varias posiciones** que pueden satisfacer un mismo interés.
 2. Tras posiciones opuestas hay muchos más **intereses compartidos y compatibles** que los que están en conflicto.

Ejemplo histórico: Egipto vs. Israel (Camp David, 1978)

- **Posiciones**: Egipto quería la soberanía total del Sinaí. Israel quería quedarse con una parte por seguridad.
- **Intereses reales**: Para Egipto era **soberanía** (historia y orgullo); para Israel era **seguridad** (que no hubiera tanques en su frontera).
- **Solución**: Se devolvió el Sinaí a Egipto (Soberanía) pero se desmilitarizó la zona (Seguridad).

- ¿Cómo identificar los intereses? Entender los intereses del otro es tan importante como entender los propios.

Pregunte "¿Por qué?": Póngase en el lugar del otro y trate de entender qué necesidad busca satisfacer con su posición actual. **Pregunte "¿Por qué no?"**: Piense qué decisión le está pidiendo usted al otro y qué intereses le impiden tomarla. **Ejemplo de los rehenes en Irán**: Para un estudiante iraní, decir "sí" a la liberación significaba parecer débil ante EE. UU. o traicionar la revolución. Entender esa "hoja de balance" mental es clave para negociar.

Reconozca intereses múltiples: No asuma que el otro es un bloque sólido. El negociador tiene un público (jefes, familia, colegas) y facciones internas con intereses distintos.

- Las necesidades humanas básicas

Son los intereses más poderosos y fáciles de pasar por alto. Si no se satisfacen, no habrá acuerdo duradero:

Seguridad, Bienestar económico, Sentido de pertenencia, Reconocimiento, Control sobre la propia vida.

- **Ej de México y el gas**: EE. UU. solo pensó en el dinero (interés económico), pero México quemó el gas porque su interés era el **reconocimiento y trato igualitario**.

- LA DISCUSIÓN SOBRE LOS INTERESES

Si quiere que el otro tenga en cuenta sus intereses, usted debe comunicarlos con claridad.

- **Haga que sus intereses sean vivos:** Use detalles específicos. No diga "un camión casi choca a alguien"; diga "el martes a las 8:30 un camión estuvo a punto de atropellar a Loretta, una nena de 7 años". Esto genera legitimidad.
- **Reconozca los intereses del otro:** La gente escucha mejor si siente que usted los comprendió. "Entiendo que su interés como constructora es terminar rápido y barato... ¿es así?".
- **Expresa el problema antes que su respuesta:** Si da la solución primero, el otro se pone a la defensiva y deja de escuchar sus razones. Explique primero las necesidades y, al final, su propuesta.
- **Mire hacia adelante, no hacia atrás:** No pierda tiempo pidiendo justificaciones por el pasado. Pregunte: "¿Quién debe hacer qué mañana?". El objetivo es el futuro.
- **Sea concreto pero flexible:** Tenga claras sus metas (intereses) pero lleve varias "**opciones ilustrativas**" para llegar a ellas. No vaya con una mente vacía, vaya con una mente abierta.

- LA REGLA DE ORO: Duro con el problema, suave con las personas

Este es el concepto de **Disonancia Cognoscitiva**:

- Si usted ataca el problema con dureza (defiende sus intereses con energía) pero al mismo tiempo brinda apoyo personal al otro (es cortés, escucha, muestra respeto), el otro entrará en conflicto mental.
- Para resolver esa tensión, el otro tenderá a **separarse del problema** y a colaborar con usted para solucionarlo.

En resumen: Ser conciliador no significa ser débil. Usted debe emplear su energía agresiva en defender sus intereses, no en atacar al ser humano que tiene enfrente.

3. Invente OPCIONES de mutuo beneficio

El gran error en las negociaciones es creer que el pastel es de tamaño fijo (lo que yo gano, vos lo perdés). La meta es encontrar soluciones que satisfagan a ambos, como el ejemplo de las hermanas y la naranja: una quería la fruta para comer y la otra la cáscara para una torta. Si solo la partían al medio, ambas perdían la mitad de lo que realmente necesitaban.

- El Diagnóstico: ¿Por qué no inventamos opciones?

Hay cuatro obstáculos que bloquean la creatividad:

1. **Juicio prematuro:** El miedo a parecer tonto o a que una idea "loca" se tome como un compromiso formal. La crítica inhibe la imaginación.
2. **Búsqueda de una sola respuesta:** Creer que la negociación es solo acortar la distancia entre dos puntos y no ampliar el mapa.
3. **Supuesto de un pastel de tamaño fijo:** Pensar que es un "juego de suma cero" (si vos ganás \$100, yo los pierdo).
4. **"Su problema es su problema":** Preocuparse solo por los intereses propios. Para llegar a un acuerdo, necesito que la solución también sea atractiva para el otro.

- El remedio: ¿Cómo crear opciones?

A. Separe la invención de la decisión (Tormenta de ideas)

Hay que separar el acto de **imaginar** (creativo) del de **juzgar** (crítico).

- **Antes:** Definir el propósito, elegir pocos participantes y un ambiente informal.
- **Durante:** Sentarse "hombro a hombro" frente al problema. Regla de oro: **Prohibido criticar**. Registrar las ideas en un tablero.
- **Después:** Señalar las mejores ideas y perfeccionarlas antes de decidir cuál se usará.

Tip: Podés hacer una "tormenta de ideas" con la otra parte, pero aclarando que nada de lo que se diga es un compromiso oficial.

B. Amplíe sus opciones (El Diagrama Circular)

No busques una aguja en un pajar; multiplicá las posibilidades con cuatro tipos de pensamiento:

1. **El problema:** ¿Qué está pasando? (Sustancias químicas en el río).
 2. **Análisis:** Diagnóstico (La planta río arriba no tiene filtros).
 3. **Enfoques:** Teoría (Hay que reducir la afluencia de químicos).
 4. **Ideas para la acción:** ¿Qué hacemos mañana? (Pedir una inspección estatal).
- **Otras formas de ampliar:** Mirar el problema con ojos de diferentes expertos (médicos, abogados, economistas) o variar la **intensidad** del acuerdo (si no es permanente, que sea provisional; si no es total, que sea parcial).

C. Busque el beneficio mutuo

- **Identifique intereses comunes:** Siempre están latentes (ej. mantener la relación, evitar costos judiciales). Hay que hacerlos explícitos.
- **Complemente intereses diferentes:** Los acuerdos suelen basarse en los desacuerdos.
 - *Diferencia de predicciones:* Si uno cree que la acción sube y el otro que baja, pueden acordar un precio base con un bono final según el resultado.
 - *Diferencia de aversión al riesgo:* Uno prefiere seguridad y el otro ganancias altas.

D. Haga que sea fácil para ellos decidir

Tu éxito depende de que el otro diga "Sí".

- **¿En lugar de quién?:** No pienses en "la empresa", pensá en la persona que tenés enfrente. ¿Qué necesita él para convencer a su jefe?
- **Presente una respuesta, no un problema:** No pidas "flexibilidad". Llevá un borrador de acuerdo donde solo falte la firma.
- **Busque precedentes:** Es más fácil aceptar algo si ya se hizo antes o si parece "justo y legal".
- **Amenazas vs. Ofrecimientos:** Es mucho más efectivo mostrar las consecuencias positivas de decir que sí, que las negativas de decir que no.

Resumen de la técnica: Primero **invente** (abra el abanico), después **decida** (elija lo mejor). Busque cosas que sean de **bajo costo para usted y de alto beneficio para ellos**.

4. Insista en que los CRITERIOS sean objetivos

Por más que usemos creatividad y empatía, siempre habrá intereses en conflicto (ej: uno quiere pagar menos arriendo, el otro quiere cobrar más). Resolver esto mediante un **choque de voluntades** es costoso, ineficiente y daña la relación. La solución es negociar sobre una base independiente de la voluntad de las partes: **el criterio objetivo**.

- 1. ¿Por qué usar criterios objetivos?
 - **Decisión vs. Voluntad:** No se trata de quién es más terco, sino de qué es lo justo.
 - **Eficiencia:** Reduce el tiempo que se pierde defendiendo posiciones y atacando las del otro.
 - **Protege la relación:** Es mucho más fácil ceder ante un estándar profesional o legal que ante la presión de un adversario. "No cedo ante usted, cedo ante la lógica/ley".
- 2. La identificación de criterios objetivos

Existen dos formas de traer objetividad a la mesa:

A. Criterios Equitativos (El "qué"): Para que un criterio sea útil, debe ser independiente de la voluntad, legítimo y práctico. Algunos ejemplos son: Valor de mercado / Costo de reposición. Precedentes (cómo se resolvió antes). Juicio científico / Criterios profesionales. Leyes y reglamentaciones. Reciprocidad (¿el otro aceptaría ese mismo criterio si estuviera en mi lugar?).

B. Procedimientos Equitativos (El "cómo"): Si no nos ponemos de acuerdo en el valor, negociemos el **procedimiento** para decidirlo:

- **"Uno corta y el otro elige":** Ej: Uno divide el pastel y el otro tiene la prioridad para elegir su parte.
- **Arbitraje de la "última mejor oferta":** El árbitro debe elegir entre una de las dos propuestas finales (esto obliga a ambas partes a ser razonables).
- **Echar suertes / Turnarse / Decisión de un experto.**
- 3. Cómo negociar con criterios objetivos (Los 3 pasos)
 1. **Formule cada aspecto como una búsqueda común:** No imponga su criterio. Pregunte: "¿En qué se basa usted?" o "¿Cuál sería un criterio justo para ambos?".
 2. **Sea razonable y escuche razones:** Esté abierto a que el otro proponga un criterio mejor o diferente. La negociación según principios implica ser un "juez abierto" a la persuasión por los méritos.
 3. **Nunca ceda ante la presión:** Solo ceda ante los principios. Si lo amenazan o intentan sobornarlo, su respuesta debe ser: "Eso no tiene nada que ver con los méritos del caso. Volvamos a los criterios objetivos".

Ejemplo: El asegurador daba una cifra arbitraria (\$3.300) y decía que era "política de la empresa". Tom no se enojó ni aceptó. Preguntó por los **criterios**: "¿Dónde compro un auto igual por ese precio?", "¿Cómo calculan esa suma?". Al final, Tom usó los propios "libros" y avisos del asegurador para ajustar el precio por kilometraje y accesorios. **Resultado:** Tom pasó de \$3.300 a \$4.012 sin pelear, solo usando datos objetivos.

Resumen de la estrategia final: La negociación según principios es una **estrategia dominante**. Alguien que insiste en los méritos termina obligando al otro a "entrar en el juego", porque es la única forma de avanzar. El principio se convierte en tu aliado para no ceder ante la intimidación.